

Договор аренды музыкального инструмента

г. Уфа

«__» _____ 202__ г.

Зайцева Анжела Вадимовна, паспорт [] зарегистрированная по адресу: []

[] именуемая в дальнейшем **Арендодатель**, с одной стороны, и

паспорт _____, именуем(ый/ая) в дальнейшем **Арендатор**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает во временное пользование музыкальный инструмент (далее — Инструмент) в соответствии с условиями настоящего договора и Приложением №1, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики Инструмента, его комплектация, серийный номер, стоимость и иные индивидуальные признаки указываются в Приложении №1.

1.3. Перечень комплектующих, передаваемых Арендатору, указывается в Приложении №1 и Акте приема-передачи. Арендатор подтверждает, что проверил комплектность при получении.

2. СРОК АРЕНДЫ

2.1. Срок аренды исчисляется с даты передачи Инструмента Арендатору по Акту приема-передачи и до даты, указанной в Приложении №1.

2.2. Конкретные даты начала и окончания срока аренды указываются в Приложении №1.

2.3. По окончании срока аренды Арендатор обязуется вернуть Инструмент Арендодателю в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.4. Пролонгация договора

2.4.1. Стороны могут продлить срок аренды на новый период (день/неделю/месяц) путем согласования в переписке с использованием любых средств связи (мессенджеры, электронная почта, SMS).

2.4.2. Оплата Арендатором арендной платы за следующий период признается безусловным согласием Арендатора на продление договора на тех же условиях на соответствующий период.

2.4.3. В этом случае отдельное подписание дополнительного соглашения или нового договора не требуется. Договор считается продленным на срок, за который произведена оплата.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость аренды указывается в Приложении №1.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:

3.2.1. При заключении договора Арендатор оплачивает 100% стоимости аренды за весь срок, указанный в Приложении №1.

3.2.2. В случае пролонгации договора на новый срок оплата за следующий период производится Арендатором не позднее последнего дня текущего периода аренды. Оплата, поступившая после окончания текущего периода, считается оплатой с просрочкой и влечет начисление неустойки согласно п. 5.5 настоящего договора.

3.2.3. Оплата производится путем перевода денежных средств на банковскую карту Арендодателя, либо наличными денежными средствами.

Фактом оплаты является поступление денежных средств на счет Арендодателя (при безналичной оплате) или вручение денежных средств Арендодателю (при наличной оплате).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендатор обязуется:

- использовать Инструмент по прямому назначению в соответствии с условиями Договора;
- обеспечивать сохранность предоставленного во временное пользование Инструмента;
- не закладывать, не сдавать Инструмент в поднаем, а также иным образом не обременять его, не передавать в пользование третьим лицам;
- содержать Инструмент в полной исправности и чистоте, не подвергать его воздействию факторов, способных привести к порче, повреждению или утрате;
- не производить самостоятельно ремонт, модификацию, изменение конструкции или программного обеспечения Инструмента;
- не передавать Инструмент третьим лицам для ремонта, настройки или обслуживания без письменного согласия Арендодателя;
- по окончании срока договора или при его досрочном расторжении вернуть Инструмент Арендодателю в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа;
- своевременно производить оплату;
- компенсировать издержки в случае порчи или утери Инструмента.

4.2. Арендатор имеет право:

- после оплаты требовать от Арендодателя передачи Инструмента во временное пользование;
- беспрепятственно использовать Инструмент по прямому назначению во время действия настоящего Договора.

4.3. Арендодатель обязуется:

- предоставить Арендатору Инструмент во временное владение и пользование;

- предоставить Арендатору технически исправный Инструмент.

4.4. Арендодатель имеет право:

- своевременно получать оплату;
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата Инструмента в срок 3 (три) рабочих дня;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае утраты, уничтожения или существенной порчи Инструмента, исключающей его нормальную эксплуатацию, Арендатор обязуется выплатить его полную стоимость в размере 40 000 рублей или предоставить взамен другой инструмент с такими же характеристиками, той же модели и в той же комплектации.

5.2. Риск случайного уничтожения, утраты или повреждения Инструмента переходит с Арендодателя на Арендатора в момент подписания Договора и Акта приема-передачи.

5.3. В случае неисполнения Арендатором обязательств по обеспечению сохранности (внешнего вида и функциональных характеристик) Инструмента, Арендатор оплачивает стоимость ремонтных работ, необходимых для восстановления технического и внешнего состояния Инструмента, в размере 100%.

5.4. Арендатор по требованию Арендодателя обязан возместить расходы на ремонт Инструмента, поврежденного по вине Арендатора. Стоимость ремонта определяется по рыночным ценам или на основании документов ремонтной организации.

5.5. За нарушение срока внесения арендной платы, Арендодатель вправе требовать от Арендатора уплаты пени в размере 2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.6. В случае если просрочка внесения арендной платы составляет более 2 (двух) дней, Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возврата Инструмента.

5.7. В случае невозврата Инструмента в установленный срок Арендодатель вправе требовать плату за фактическое пользование Инструментом, за каждый день просрочки возврата, а также неустойку.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА

6.1. Способ получения Инструмента (самовывоз или доставка) указывается в Приложении №1.

6.2. При самовывозе Арендатор обязуется самостоятельно забрать Инструмент по адресу, указанному в Приложении №1, в день заключения договора после подтверждения оплаты и также самостоятельно вернуть в течение 2 (двух) календарных дней со дня окончания срока аренды.

6.3. При доставке Инструмент доставляется Арендодателем по адресу, указанному Арендатором в Приложении №1. Стоимость доставки указывается в Приложении №1 и оплачивается Арендатором дополнительно.

6.4. Возврат Инструмента производится Арендатором в течение 2 (двух) календарных дней со дня окончания срока аренды.

6.5. Факт выдачи и возврата Инструмента подтверждается Актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.

7. ЗАЛОГ

7.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору Арендатор передает Арендодателю залог в размере 2 000 (Две тысячи) рублей.

7.2. Залог вносится Арендатором одновременно с подписанием договора.

7.3. В случае надлежащего исполнения Арендатором всех обязанностей по договору Арендодатель возвращает Арендатору сумму залога в день возврата Инструмента.

7.4. В случае нарушения Арендатором обязательств по договору (в том числе, но не ограничиваясь: просрочка оплаты, порча Инструмента, нарушение срока возврата, утрата комплектующих), сумма залога удерживается Арендодателем в счет погашения задолженности, неустойки или ущерба без дополнительного согласия Арендатора.

7.5. В случае если сумма залога недостаточна для покрытия всех обязательств Арендатора, оставшаяся часть подлежит оплате Арендатором в полном объеме.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по отказу одной из Сторон в случаях, предусмотренных договором.

8.2. Арендодатель может отказаться от исполнения Договора в любое время и потребовать возврата Инструмента в следующих случаях:

- если Арендатор пользуется Инструментом не в соответствии с договором или назначением Инструмента;
- если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Инструмента;
- если Арендатор не внес арендной платы или просрочил ее внесение на срок более 1 (одного) дня со дня, когда должна была быть произведена оплата;
- если Арендатор передает Инструмент третьим лицам без согласования с Арендодателем.

8.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения Договора без объяснения причин, предупредив Арендатора не менее чем за 3 (три) дня.

8.4. Арендатор вправе отказаться от исполнения Договора без объяснения причин, предупредив Арендодателя не менее чем за 3 (три) дня.

8.5. При досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора или по соглашению Сторон Арендодатель обязан вернуть Арендатору часть арендной платы за неиспользованный период аренды. Расчет производится следующим образом:

8.5.1. Сумма, подлежащая возврату, определяется пропорционально количеству неиспользованных дней аренды.

8.5.2. Возврат осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи (возврата) Инструмента и предоставления Арендатором реквизитов для возврата.

8.6. При досрочном расторжении договора по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным п. 8.2 настоящего договора, возврат арендной платы за неиспользованный период производится после удержания суммы задолженности (при наличии) и неустойки.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Недопустимо:

- размещать на Инструменте посторонние предметы;
- наклеивать что-либо на Инструмент;
- подвергать Инструмент воздействию повышенной влажности, высоких температур;
- производить любые другие действия, которые могут испортить внешний вид и функциональные характеристики Инструмента.

9.2. На момент заключения договора Инструмент находится в рабочем состоянии, отсутствуют сколы, трещины и другие повреждения, функционал не нарушен, что подтверждается подписанием Акта приема-передачи.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. В случае отказа или уклонения Арендатора от возврата Инструмента все понесенные Арендодателем в связи с изъятием Инструмента расходы компенсируются Арендатором.

10.3. Стороны предусмотрели, что сообщения, направленные при помощи онлайн-мессенджеров, телефонной, электронной и других видов связи, обладают юридической силой, и их направление в бумажном виде не требуется. Стороны признают переписку в мессенджерах надлежащим доказательством при разрешении споров.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Стороны обязаны информировать друг друга о любых изменениях, способных повлиять на исполнение Договора (смена номера телефона, адреса и т.п.), в течение 3 (трех) рабочих дней.

10.6. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту жительства Арендодателя.

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Зайцева Анжела Вадимовна Паспорт Адрес: г. Тел. 8 (917) 358 20 81	Арендатор: _____ Паспорт _____ Адрес _____ Тел. _____
--	--

Арендодатель _____ Зайцева Анжела Вадимовна

Арендатор _____ / _____

ДАННЫЕ АРЕНДАТОРА И УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

1. ДАННЫЕ АРЕНДАТОРА:

ФИО _____

Паспорт: серия _____ номер _____, выдан _____

Адрес регистрации: _____

Телефон: _____

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент: *Цифровое пианино*

Модель: _____

Серийный номер: _____

Цвет: *черный*

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ (отметить все, что передается):

☐ Провод питания

☐ Педаль

☐ Подставка для нот (пюпитр)

☐ Чехол/кейс

☐ Подставка под инструмент (сборная с шурупами / складная)

☐ Иное: _____

4. СРОК АРЕНДЫ:

Дата начала: «___» _____ 202__ г.

Дата окончания: «___» _____ 202__ г.

5. СТОИМОСТЬ:

Стоимость аренды: _____ руб. в _____ (день / неделю / месяц)

Залог: 2 000 руб.

6. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ (нужное отметить ✓):

☐ САМОВЫВОЗ

Адрес самовывоза: г. Уфа, ул. Ленина, д. 150/1 _____

Дата и время получения: «___» _____ 202__ г., ____:____

☐ ДОСТАВКА

Адрес доставки: _____

Стоимость доставки: _____ руб. (оплачивается дополнительно)

Дата и время доставки: «___» _____ 202__ г., ____:____

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (заполняется при необходимости):

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АРЕНДАТОРА:

Настоящим подтверждаю, что:

202__ г. и полностью их принимаю;

- все указанные мной данные соответствуют действительности;

- я обязуюсь своевременно вносить арендную плату и обеспечивать сохранность Инструмента.

Арендатор: _____ / _____
(подпись) (расшифровка)

Дата: «___» _____ 202__ г.

Акт приема-передачи

к Договору аренды музыкального инструмента от «__» _____ 202__ г.
и Приложению №1 от «__» _____ 202__ г.

г. Уфа

«__» _____ 202__ г.

Арендодатель: Зайцева Анжела Вадимовна, паспорт [] зарегистрированная по адресу: г.

[]

Арендатор: _____, паспорт:
серия _____ номер _____, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании Договора аренды музыкального инструмента от «__» _____ 202__ г. и Приложения №1 к нему Арендодатель ПЕРЕДАЛ, а Арендатор ПРИНЯЛ во временное пользование музыкальный инструмент и комплектующие товары, указанные в Приложении №1 к Договору аренды музыкального инструмента от «__» _____ 202__ г.

2. На момент заключения договора, инструмент находится в рабочем состоянии, отсутствуют сколы трещины и другие повреждения, функционал не нарушен

При наличии недостатков, указать : _____

3. Арендатор подтверждает, что:

- проверил техническое состояние и внешний вид Инструмента лично;
- претензий к состоянию Инструмента на момент передачи не имеет
- ознакомлен с условиями Договора и Приложения №1;
- получил копии Договора и Приложения №1 на руки (в бумажном или электронном виде).

4. Арендодатель подтверждает получение:

- залога в размере: 2.000 руб.;
- арендной платы за период в размере: _____ руб.

5. Дополнительные условия:

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Передал (Арендодатель)
_____/ Зайцева А.В.

Принял (Арендатор)
_____/ _____

Отметка о возврате (заполняется при возврате Инструмента)

Инструмент возвращен Арендодателю «__» _____ 202__ г.

Состояние при возврате: _____

Залог возвращен / удержан (нужное подчеркнуть): _____

Принял (Арендодатель):

Сдал (Арендатор):

_____/ Зайцева А.В.
(подпись)

_____/ _____
(подпись) (расшифровка)